

Gagasan Perbaikan Sistem Hukum di Indonesia

SOLUSI ATAS FENOMENA PENEGAKAN HUKUM YANG DISKRIMINATIF

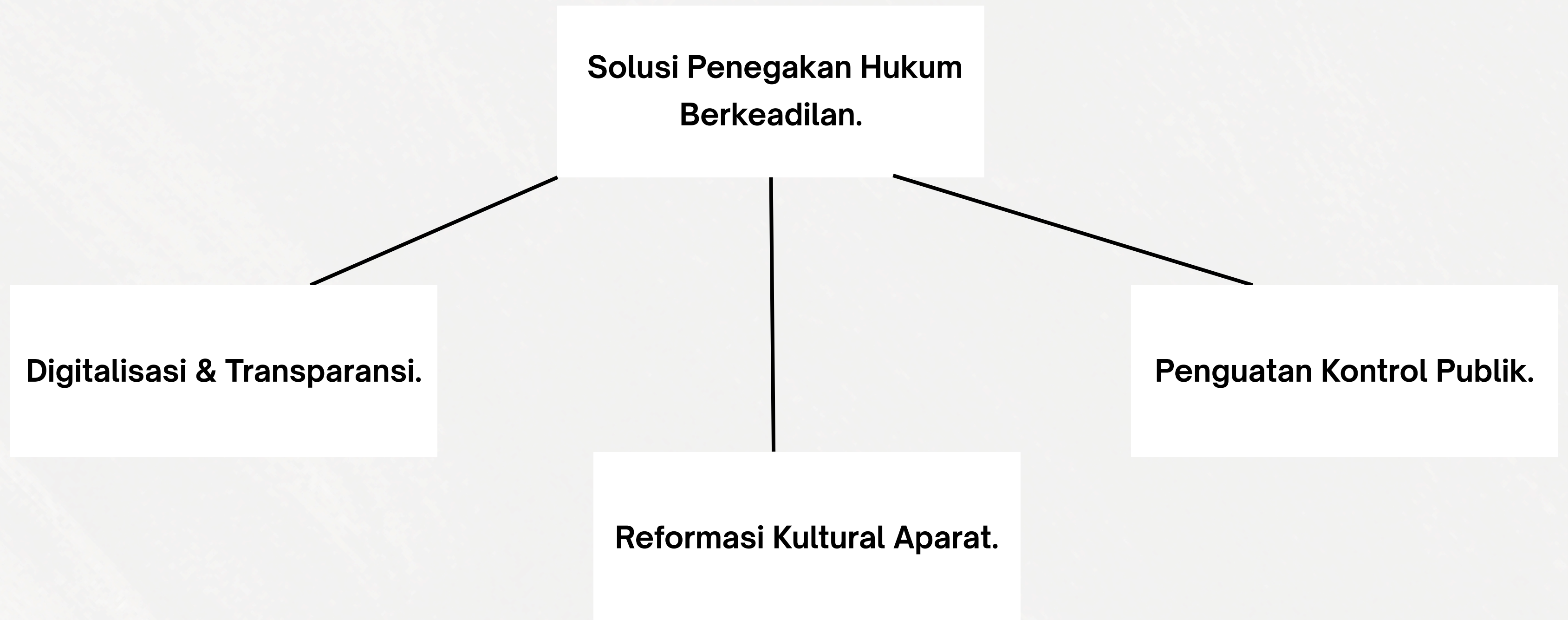
Ariski Myardi

1103220019
TK4604

Pendahuluan

- **Masalah (Recap Minggu 10):** Telah diidentifikasi bahwa penegakan hukum di Indonesia seringkali "Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas" akibat lemahnya integritas aparat dan intervensi kekuasaan.
- **Urgensi:** Jika dibiarkan, hal ini akan memicu civil disobedience (pembangkangan sipil) dan hilangnya kepercayaan pada negara.
- **Gagasan Utama:** Saya mengajukan konsep "Transparency & Integrity Based Enforcement". Solusi ini tidak hanya mengubah aturan, tetapi fokus pada Digitalisasi Sistem untuk menutup celah suap dan Penguatan Pengawasan Eksternal oleh masyarakat.

Mindmap



Uraian Poin 1 – Digitalisasi Sistem (E-Justice)

Digitalisasi untuk Meminimalisir Suap

- **Masalah:** Pertemuan tatap muka antara pelanggar dan aparat sering memicu negosiasi ilegal ("uang damai").
- **Solusi Konkret:** Penerapan penuh E-Government dalam hukum (E-Tilang, E-Court).
- **Dampak:** Segala proses administrasi, pembayaran denda, dan jadwal sidang dilakukan secara online. Sistem yang transparan akan memaksa aparat bekerja sesuai prosedur karena semua jejak digital terekam.

Uraian Poin 2 – Reformasi Kultural Aparat

Reformasi Moral & Sanksi Tegas

- **Gagasan:** Hukuman bagi penegak hukum yang melanggar harus lebih berat daripada warga biasa (Pemberatan Pidana).
- **Mekanisme:**
 - **Penerapan Pemiskinan Koruptor (Perampasan Aset)** bagi aparat yang terbukti menerima suap.
 - **Sistem Reward (Penghargaan)** yang tinggi bagi aparat yang berani menolak intervensi politik, untuk menjaga kesejahteraan dan integritas mereka.

Uraian Poin 3 - Penguatan Kontrol Publik

Peran Serta Masyarakat (Public Oversight)

- **Pentingnya Pengawasan:** KPK dan lembaga pengawas memiliki keterbatasan personil. Mata masyarakat adalah CCTV terbaik.
- **Solusi:** Memperkuat UU Perlindungan Saksi dan Korban (Whistleblower System).
- **Mekanisme:** Masyarakat yang melaporkan penyimpangan hukum harus dijamin keamanannya dan diberi insentif, bukan malah dikriminalisasi dengan UU ITE.

Pendidikan Hukum Sejak Dini

Membangun Budaya Hukum (Legal Culture)

- **Perbaikan sistem tidak akan berguna jika mentalitas masyarakatnya masih suka menyuap.**
- **Usulan: Kurikulum anti-korupsi dan kesadaran hukum harus diajarkan lebih intensif di sekolah dasar hingga menengah.**
- **Tujuan: Menciptakan generasi baru yang malu melanggar aturan, bukan generasi yang takut hanya jika ada polisi.**

Refleksi Kritis

Tantangan Implementasi

- Gagasan-gagasan di atas menghadapi tantangan besar berupa Political Will (kemauan politik) dari pemegang kekuasaan.
- Seringkali reformasi hukum terhambat karena "menyandera" kepentingan elit.
- Oleh karena itu, mahasiswa sebagai agent of change harus terus mengawal isu ini melalui kajian akademis dan kontrol sosial.

--- Kesimpulan

- Untuk memperbaiki hukum yang "Tumpul ke Atas", kita tidak bisa hanya mengandalkan himbauan moral. Diperlukan perubahan sistemik.
- Kombinasi antara Teknologi (Digitalisasi) untuk transparansi, Sanksi Berat untuk efek jera aparat, dan Perlindungan Partisipasi Publik adalah kunci utama.
- Hukum yang adil adalah pondasi kemajuan bangsa. Tanpa kepastian hukum, kesejahteraan tidak akan tercapai.

The End

TERIMA KASIH

Ariski Myardi